



Olsztyn, 28 listopada 2019 r.

WOŚ.4220.477.2019.MG.1

Krajowy System Magazynów Energii Sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

W związku z pismem Wójta Gminy Ełk z 15 listopada 2019 r., znak: GOŚ.6220.18.2019.MR, dotyczącym wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii na działce nr 451/80 obręb Nowa Wieś Ełcka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem**, działając na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), proszę o uzupełnienie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP).

Nazwa przedsięwzięcia oraz dane zawarte w KIP wskazują, że zamierzeniem Inwestora jest budowa kontenerowych stacji transformatorowych oraz kontenerowych magazynów energii. Natomiast w kilku miejscach KIP wspomniano, że inwestycja obejmuje również montaż instalacji fotowoltaicznych. Ponadto, Inwestor zakwalifikował przedmiotową inwestycję do § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. do zabudowy przemysłowej, w tym **zabudowy systemami fotowoltaicznymi**, lub magazynowej, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha. W karcie brak jest jednak jakichkolwiek informacji dotyczących tego przedsięwzięcia, m.in. przewidywanej mocy planowanych paneli fotowoltaicznych, sposobu ich montażu, przewidywanego oddziaływania na środowisko etapu realizacji i eksploatacji, jak zostało to przedstawione w przypadku budowy stacji transformatorowych i magazynów energii. W związku z powyższym, kartę informacyjną przedsięwzięcia należy uzupełnić o ww. kwestie dotyczące instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z wymaganiami art. 62 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) i w sposób umożliwiający ocenę kryteriów wymienionych w art. 63 ust. 1 ww. ustawy.

Ponadto, dane dotyczące budowy stacji transformatorowych i magazynów energii należy uzupełnić o następujące informacje:

- podanie liczby i mocy planowanych do zainstalowania na terenie działki nr 451/80 kontenerowych stacji transformatorowych i kontenerowych magazynów energii oraz przewidywanej powierzchni jaką zajmą;
- przedstawienie na załączniku graficznym miejsca posadowienia ww. stacji kontenerowych lub przedstawienie możliwego ich umiejscowienia w formie opisowej z uwzględnieniem odległości do najbliższej zabudowy mieszkaniowej;
- scharakteryzowanie aktualnego sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego pod przedsięwzięcie oraz terenów sąsiadujących z inwestycją, w tym opisanie występującej tam

szaty roślinnej oraz możliwość występowania gatunków objętych ochroną prawną; w przypadku rolniczego wykorzystania terenu należy wskazać rodzaj prowadzonej uprawy.

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy planowana inwestycja realizowana będzie ze środków unijnych. Jeśli tak, proszę o wypełnienie załączonego oświadczenia potwierdzającego, że przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej. W przypadku jeśli Inwestor ubiega się o dofinansowanie inwestycji z innego funduszu niż wymienione w załączonym oświadczeniu, proszę o taką informację.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, zawiadamiam, że ze względu na konieczność uzupełnienia KIP w wyżej wymienionym zakresie, a następnie przeanalizowanie całego zgromadzonego materiału dowodowego, zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania uzupełnienia.

Informuję, że zgodnie z art. 37 kpa, strona ma prawo do wniesienia ponaglenia w związku z nie załatwieniem sprawy w terminie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem składa się do organu wyższego stopnia (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie).

Odpowiedź na niniejsze pismo proszę przesłać Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie i organowi właściwemu do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. Wójtowi Gminy Elk.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Olsztynie
Marta Gaj
p.o. Naczelnika Wydziału
Ocen Oddziaływania na Środowisko

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Elk (doręczenie elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP)
2. aa

.....
(miejscowość i data)

.....
.....
.....
(dane wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE*

W związku z realizacją przedsięwzięcia pn.

.....

.....

realizowanego w

(miejscowość/gmina/działka)

informuję, że przedsięwzięcie współfinansowane jest lub przewidywane jest ubieganie się o środki z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej z jednego z poniższych programów (zaznaczyć właściwą kratkę):

W perspektywie UE na lata 2014-2020:	
☐	Instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF)
☐	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
☐	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
☐	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
☐	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
☐	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
☐	Regionalny Program Operacyjny dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020

W perspektywie UE na lata 2004-2006 i 2007-2013:	
☐	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
☐	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
☐	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
☐	Regionalny Program Operacyjny dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2007-2013
☐	Fundusz Spójności 2004 – 2006
☐	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

.....
(podpis)

*Oświadczenie ma charakter dobrowolny, urząd wykorzystuje zbierane dane na potrzeby rozliczania kosztów funkcjonowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.



Unia Europejska
Fundusz Spójności

